

כד:

עין משפט נר מצוה

לח א ב מיי פט"ו מהל'
שבת ה"ו טו"ע א"ח
סי שנה פט"ף יא:
לו ג ד מיי פט"ו מהל'
שנה הלכה יא:

רבינו חננאל

ואפי' יש בעומקם של
מים יותר מבית סאתים
מות', מירי דהוה אכרא
דפירי. פי' יתכן שיעשה
אדם בחצירו כר' של
פירות עורף ועולה גברה
מן הקרקע של חצר
יתר מבית סאתים. והיא
רחבה דהוה בפום נהרא.
פי' על שפת הנהר,
[מסתברא דרחבה דרבים
הוא. חד גיסא פתח
למחא, וחד גיסא פתח
לשכיל של כרמים, ושכיל
פתח לגורא דנהרא. אמר
אביי היכי ניבעיד, ניבעיד
ליה מחיצה אגורא דנהרא.
גורא היא כמו מחיצה,
אין עושין מחיצה על
גבי מחיצה. ניבעיד צורת
הפתח אפומא דשכיל
של כרמים, אתו גמלי
שריין ליה. אלא ניבעיד
לחי אפומא דשכיל של
כרמים וכו'. ודחא רבא
ואסקה רבא דעביד לחי
בהך גיסא דלהדי מתא,
מינו דמהני האי לחי
למתא. פליגי בה רב אחא
ורבינא חד אפר וחד שרי.

עושיין פסין פרק שני עירובין

מסורת הש"ס

(א) שני דבורים הממחילים
לעבד י"ה ודבורי ג'
ולעבד לחי דר"א [ר"מ],
(ב) מ"י כ"ה, (ג) כיון לדרחבה
דמחיצה טיפא לא מהני אלא
מינו בשביל אלא אחר רבא
דמו לא אפיה רחבה על
השביל דירתי בני מתא היפה
בכולן וכו' ליה לממיר לחי
מהני כר' דידעי שפיר דדיווי
מתא מהני גם לשביל כיון
דגם הרחבה הותרה בדיווי
מתא והוא ליה השתא דחמה
ועביל מתא והוא לחי מהני
למרחיב: [פ"י כ"ה].

הגהות הב"ח

(א) תוס' ד"ה ההוא
רחבה וכו' וגם אפיה חת
השביל כל"ל ודכ"ה ע"ס
ד"ה לעבד וד"ה אין עושין
וד"ה לעבד וד"ה לעבד
וד"ה לעבד וד"ה יאמרו:
(ב) ד"ה לעבד לחי וכו'
לגד הרחבה דמינו דמהני
הוא השתא ודאי בלא מינו
לא מהני אבל יאמרו לחי
מהני:

מוסף רש"י

שייך דף כד. כל כלי
בעלי בתים שיעורן
כרמיות. דעד שניקב
כמחיצה קונו של ע"י
ומקבל טומאה (סוכה א)
הוא כמחיצה קונו טהור,
בע"י כמחיצה קונו על
כלים, הלכך ניקב כמחיצה
קטניות מניעו לחיטת,
ניקב כמחיצה זית משתמש
לאגוזים, ניקב כמחיצה אגוז
משתמש בו רמונים, אבל
של אומן עשוי לממיר לא
הוא שיעורו בסבי' (ברכות
מח: וכו' ע"י ד' וסוכה
א) וטהור נקב קטן (דע"י)
וכו' (סוכה א). ודוד
ויקב. אלא נקב הראשון,
עד שהשלים הסמימה
למחיצה קונו (שבת קיב).
וא"ל ר' יוחנן רבי.
חוקיה היה רבו של ר' יוחנן
טמא (א).
מדרס. אם היה של זר
והיה טמא מדרס לא טהר
מטומאתו
ועודו כל הטומאה (שבת
קיב). אבל טמא מגע
מדרס. והוא ראשון
למחיצה דעדיין כלי הוא
דחזו למחיצה קמייתא, דהא
מתקנה ראשונה ואף
למדרס הוא ראוי כי הוא
נעיל ליה זר מכאן ולהבא,
מחיו מטומאת מדרס
קמייתא דהוה עלה טהור,
בראשית קמין
מדרס בלא לבא, וכל
מורס מנעל שהיה עליה
בשעת קבלת טומאה
ראשונה הלכה לה, וכיון
דכלי הוא הוא ראשון שהיה
נגע בעלמו כשהיה אף
הטומאה, וכל זמן שהוא
כלי וראוי לקבל טומאה לא
טהר מטומאת המגע (שם).
פנים חדשות באו
לבאן. משכירה לו טומאת
מדרס ומתקנה פנים הללו
ואין זה הראשון, שכבר
מתקבל בו כלי ציטול
(שם). בגין דין בר גש.
גברה צבולא (שם). עד באו
דף כד.

דחוו לפשמישפא. לשמיה דאין לך דירה מעולה מזו: שאין בעומקו
יותר על צית פאסיס. כלומר שאין עומקו של מים נפסד ברוחב
יותר על צית סאתים ועומקו של סאת מים לנכול מקומו מדין קרקע
י' טפחים כדלמרינן במסכת שבת (דף ק:) ואם היה רקק מים וכו'

כמה רקק מים פחות מ' טפחים:
כריא דפירי. כרי של פירות גבוה
עשרה ורוחב כרוחב צית כור לא
צטלה תורת דירה משם ומים הראוין
לשמה כפירות דמי. ל"א מידי דהוה
אכריא דפירי שומה עמוקה שמלניעין
שם פירות שאע"פ שעמוקין שם הרבה
נוטלים מהן בשבת: הריא רחבה.

יותר מצית סאתים הוה ולא הוקפה
לדירה: פום נהרא. שם מקום: חד
גיסא פתח למחא. למצוי שבעיר
שכלה לרחבה זו: שציל של כרמים.
דיורין היו זו: היכי ניבעיד.
למשנינו לכולהו שהרי רחבה זו
כרמלית היא ואסורת כל המצוי ואם
השביל שיש לו שלש מחיצות דהא
גודא דנהרא מחיצה מעלייתא היא
שגובהה עשרה אלא הרחבה אסורת
לפי שפרוין הן צמילואן לכרמלית
והא דלמרינן צ"ק (ד' א) אם היה
מצוי כלה לרחבה אין כריך כלום
במוקפת לדירה והיו זה דיורין
קאמר כדמפליג התם צין עירבו ללא
עירבו אלא רחבה כרמלית אסור
כדלמרינן שהיה משתמא [שם] צקעה
מכאן וצקעה מכאן כו': היכי
ניבעיד. להמיר את כולם שהיו רויין
מעכשיו להשתמש בהם בני העיר
וליהויה מוקפת לדירה ושצו לא

מיהו כרמלית ותהא היא צבולן מותרת ואמרינן לעיל [ע"א] הוקף
ולצסוף פתח לא מהני וגדר של אבנים היתה רחבה זו מוקפת
וקשה להם לצרן פירצה יותר מעשר ולגדרה לדירה אדעתא
דלישתמשו על בני מצוי ושביל מהשתא וליהו כפתח ולצסוף הוקף
כדשמואל: ניבעיד ליה מחיצה. של קנים: אגורא דנהרא. כלומר
להו שציל כמסוף על הרחבה דמיהו רחבה ושציל חד וניהו הך
מחיצה דעדיין בשציל אדעתא דדירה לישתמשו מהשתא בני שציל
ברחבה כאלו עדיין לה ברחבה גופה לדירה דהו פתח ולצסוף
הוקף: אין עושין מחיצה על גבי מחיצה. כיון גדולא גבוהה עשרה
כל מה שמוסיפין עליה הגבהת אותה מחיצה ע"מ הוה שהרי אם
היה מגביה כל מחיצת הרחבה לדירה לא מהני עד שיפרוץ בה
פירצה האסורת ויחזור ויגדור לדירה: ניבעיד ליה אורח הפתח
אפומא דשכיל של כרמים. דפתח לרחבה דמנו דמהני לשביל שלא
יהא פרוץ לרחבה שאפילו היה פתוח לרה"ר מועיל לו ליהני נמי
לרחבה להיות לה מוספת זה היקף לדירה: אסו גמלי. הבאין
לשמות מן העיר דרך מצוי לרחבה ומשם לשביל ולנהר: שדיין ליה.
שהיה פתח השביל צר להן ועכשיו הוא דוחקן: לחי. הנהוץ
צאריך ועביו משהו ואין גמלין נוגעין בו: דמינו דמהני לשביל.
לטלטל בו דלא הוה השתא פרוץ לכרמלית: מהני נמי לרחבה.
להיות לה היקף לדירה ויחירה ללטלטל בה. וכלא מינו לא משתמא
דהא פתח שבין רחבה לשביל לא היה יותר מעשר וכל כמה דסתיס
ליה לדירה לאו כלום היא דהא כל פתח סתימה מעלייתא היא
וסתום ועומד הוא: לשביל של כרמים דעלמא. דלא סליק לגורא
דנהרא והוה ליה כמבוי מפותל ויאמרו שאין כריך תיקון אלא בראשו
אחד כי האי: דמינו דמהני למחא. ללטלטל במבוי כדלמרינן
בפרק קמא (דף א). סרטיא מכאן וצקעה מכאן שדיין ליה.
הפתח מכאן ולחי או קורה מכאן והכא נמי ליעבד צראש
המצוי הפתוח לרשות הרבים אורת פתח והוא לחי דללא
הרחבה שרי ליה: טלטולי במחא גופה שרי. דהא שרינן
לה צהאי לחי ואפילו היא והרחבה אסורים זה עם זה שניהן
משתמשין לעלמן כשתי חצירות ופתח צנייהן וכן ברחבה גופה:

לית
ויעביר צורת הפתח אפומא דשכיל. פירוש רש"י דפתח לרחבה
מינו דמהני לשביל מהני נמי לרחבה וקשה דמשמע
דלא כריך למיגו עד לקמן ועוד דמה לו להזכיר אורת הפתח כלל
כיון דסני צלחי כדלמא א"י גופיה ועוד למע שניה הלשון דמעיקרא
קאמר אפומא דשכיל וגבי לחי קאמר אפיתחא ועוד דפריך יאמרו
לחי מהני לשביל של כרמים היכא דהו מפותל ואין יטעו צין שציל
זה דאית ליה גדודי לשביל דעלמא ועוד שצריך לפרש שיש שם תל
גבוה עשרה כל שכן שלא יטעו לך נראה לפרש דשציל של
כרמים אין בו דיורין כדמוכח בזהר (לקמן דף עה). דקאמר א"ר יוחנן
אפילו בשציל של כרמים א"ל לא אמר ר' יוחנן אלא בחורבה דחויא
לדירה אלא בשציל של כרמים ואפי' אמר ואפי' הכי מהניא ליה לחי
דני מצוי היו משתמשין שם וצמיו הרבה בתים וחצירות היו
וליעבד מחיצה אגורא דנהרא היינו מעבר הנהר וה"ה אורת הפתח
דהו כמחיצה והנהר לא היה רחב יותר מעשר ומעבר הנהר היו
גידודין גבוהים עשרה א [ומלך השביל היה נמוך] והשתא אחי שפיר
הא דקאמר אין עושין מחיצה על גבי מחיצה כו' כי מלך השביל
היה נמוך והשתא נמי לא חיישין לשרטון דלעולם יהיה מתקלף י'
אגורא דנהרא צננון ושם לא רלו לעשות מחיצה ולסתום השביל
צצר הרחבה בו' [מינו דמהני. פירוש השתא ודאי בלא מינו לא מהני:
משמשין שם שלא יעלו על דעתם דהא מהני משום א' אי נמי י' יאמרו דלחי
מהני צביל של כרמים דעלמא שהוא מפותל
דלא יסיו אדעמייהו גדודין שמעבר הנהר מהני: מלמדי' ברחבה גופה שרי.
פירוש הכלים שצמנו בתוכה וכן בשציל:

מאן
ויעביר צורת הפתח אפומא דשכיל. פירוש
אגורא דנהרא צננון ושם לא רלו לעשות מחיצה ולסתום השביל
צצר הרחבה בו' [מינו דמהני. פירוש השתא ודאי בלא מינו לא מהני:
משמשין שם שלא יעלו על דעתם דהא מהני משום א' אי נמי י' יאמרו דלחי
מהני צביל של כרמים דעלמא שהוא מפותל
דלא יסיו אדעמייהו גדודין שמעבר הנהר מהני: מלמדי' ברחבה גופה שרי.
פירוש הכלים שצמנו בתוכה וכן בשציל: